



PUTUSAN
Nomor 380 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CATUREKA SUWARNA ABADI, yang diwakili oleh Direktur, Kurniawan Chandra Tjan, berkedudukan di Rukan Bandengan Indah, Blok B, Nomor 1, Jalan Bandengan Utara Raya, Nomor 80, RT 05, RW 16, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (Cand) Dedi Sutanto, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum DSP, beralamat di Menara Kuningan, 7th floor, Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 5, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-HKI/2023



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek Jasa **Horekamall** dengan Pendaftaran Nomor JID2020007602 Kelas 42 milik Penggugat tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek **HorecaBid** Pendaftaran Nomor DID2019038852 Kelas 42;
3. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 78/KBM/HKI/2022, tanggal 8 Februari 2022;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima Pendaftaran Merek **Horekamall** dengan Pendaftaran Nomor JID2020007602 Kelas 42 dan menerbitkan sertifikat merek atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 74/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek Jasa **Horekamall** dengan Pendaftaran Nomor JID2020007602 Kelas 42 milik Penggugat tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek **HorecaBid** Pendaftaran Nomor DID2019038852 Kelas 42;
3. Membatalkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 78/KBM/HKI/2022, tanggal 8 Februari 2022;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima Pendaftaran Merek **Horekamall** dengan Pendaftaran Nomor JID2020007602 Kelas 42 dan menerbitkan sertifikat merek atas nama Penggugat;

Subsida:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek jasa **Horekamall** dengan Pendaftaran Nomor JID2020007602 Kelas 42 *a quo* yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek jasa **HorecaBid** dengan Pendaftaran Nomor DID2019038852 Kelas 42 untuk merek jasa sejenis yang lebih dahulu terdaftar sebagaimana telah diperbandingkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi;
- Bahwa persamaan yang menonjol secara visual dan susunan kata dalam 6 (enam) huruf h, o, r, e, k, a yang terangkai menjadi satu kata horeka dengan tambahan mall;
- Bahwa walaupun cara penulisan dan susunan warnanya berbeda, akan tetapi dari segi bunyi ucapan dan susunan huruf antara merek "H-o-r-e-k-a" milik Penggugat terdapat persamaan dengan bunyi ucapan dan susunan huruf merek "h-o-r-e-c-a" milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu, sehingga menimbulkan adanya kesan kemiripan atau persamaan pada pokoknya, maka telah memenuhi dasar penolakan, sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CATUREKA SUWARNA ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CATUREKA SUWARNA ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.980.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 380 K/Pdt.Sus-HKI/2023